

1500817-83.2022.8.26.0530

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... foi preso na mesma residência por tráfico de drogas.

As provas colhidas são robustas e indicam que o réu guardava e mantinha em depósito as cápsulas de cocaína para fins de tráfico, sendo que foi surpreendido pelos policiais militares após vender uma cápsula de cor roxa para Juliano. Conforme pode ser observado na fotografia de fls. 24, a cápsula apreendida com Juliano era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500817-83.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500817-83.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088570/2022 - DEL.POL.CRAVINHOS, 23991612 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 2088570 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA ROSSI e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

MAYCON DOUGLAS DA SILVA ROSSI, qualificado nos autos, está sendo processado pela Justiça Pública por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 31 de março de 2022, às 11h15, na Rua Maria Fernandes Amoroso, nº 124, residência do réu, nesta cidade e comarca, MAYCON DOUGLAS DA SILVA ROSSI qualificado nos autos, guardava e mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 16,610g (dezesseis gramas e seiscientos e dez miligramas) de cocaína acondicionados em 93 microtubos roxos e azuis, conforme auto de exibição e apreensão fls. 22/23 e laudo de constatação provisória de fls. 26/28. Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento de rotina depararam-se com quatro indivíduos em atitudes suspeitas em frente à residência do réu. Foi efetuada abordagem e busca pessoal, tendo sido localizado um microtubo contendo cocaína com JULIANO CAMPOS DOS SANTOS. Indagado, Juliano

confessou ser usuário e explicou que havia adquirido a droga do morador da casa MAYCON. Durante a abordagem aos indivíduos, o réu surgiu no portão da residência e também foi revistado, sem nada de ilícito. Questionado se havia mais alguém na residência, o réu indicou seu irmão João Vitor. Os policiais fizeram contato com este, que autorizou a entrada na residência. A autorização de ingresso foi registrada em vídeo pelos policiais. Indagado o réu confirmou que havia drogas na residência e após revista os policiais localizaram 93 microtubos de cocaína acondicionados em uma sacola plástica no quarto de Maycon. Foi apreendida ainda a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta Reais). Anote-se que recentemente o réu foi preso em flagrante com drogas no mesmo local, sendo concedida liberdade provisória (processo nº 1502652-43.2021.8.26.0530). A droga apreendida com o réu estava destinada ao tráfico, o que fica evidente pelas seguintes circunstâncias: i- forma de acondicionamento da droga e ii- quantidade de droga apreendida.

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar (fls. 112/117). A denúncia foi recebida (fls. 123/124). Na sequência, o réu foi citado. Em audiência foram inquiridas duas testemunhas da acusação e o réu interrogado (fls. 153). Em memoriais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para uso de droga.

Fundamento.

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/19), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo de constatação (fls. 26/28), exame químico toxicológico (fls. 77/79), laudo pericial de objeto (fls. 98/104), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.

O exame químico toxicológico restou positivo para cocaína na substância apreendida com o réu (fls. 77/79), assim como na cápsula apreendida com Juliano, e constatou a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) comprovando a materialidade do fato, sendo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Por ocasião do flagrante o réu sustentou que as drogas que estavam na residência seriam para seu consumo, pois é viciado em cocaína, usa cerca de 10 pinos por dia. Seu irmão acompanhou a busca. Os policiais não permitiram que acompanhasse a busca na residência. Foi preso por tráfico em 19 de novembro de 2021 e saiu da cadeia na semana passada (fls. 8).

Em juízo relatou que confirmou aos policiais que tinha drogas em sua residência para seu consumo. Os 93 pinos foram adquiridos por R\$ 500,00. Não sabe de quem Juliano adquiriu a droga. Trabalhava como segurança e recebia por mês R\$ 1.200,00. A versão apresentada pelo réu não se sustenta.

Os policiais militares Farias e Oliveira relataram que se encontravam no patrulhamento quando avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita e os abordaram. Dentre os quatro estaria Juliano, com o qual apreenderam um pino de cor roxa contendo cocaína. Questionado, Juliano afirmou ser usuário de drogas e que havia acabado de adquirir o pino de cocaína de Maycon Douglas em sua residência. Durante a abordagem o réu saiu no portão de sua residência. Indagaram se ele tinha drogas no interior da residência e o réu respondeu afirmativamente, acrescentando que o irmão João Vitor ali se encontrava. Entraram em contato com João Vitor e este autorizou o ingresso no interior da residência. O réu informou que as drogas estavam no seu quarto. Neste local, ao lado de uma cômoda, localizaram uma sacola plástica contendo 93 pinos contendo cocaína, nas cores azul e roxo, além de R\$ 180,00 em dinheiro. Acrescentaram que o pino de cor roxa apreendido com Juliano era idêntico a outros da mesma cor que estavam na sacola plástica ao lado da cômoda existente no quarto do réu e que, em data anterior, Maycon Douglas foi preso na mesma residência por tráfico de drogas.

As provas colhidas são robustas e indicam que o réu guardava e mantinha em depósito as cápsulas de cocaína para fins de tráfico, sendo que foi surpreendido pelos policiais militares após vender uma cápsula de cor roxa para Juliano. Conforme pode

ser observado na fotografia de fls. 24, a cápsula apreendida com Juliano era idêntica às outras de cor roxa que estavam no interior da sacola plástica. Anote-se que cada cápsula de cocaína é vendida por R\$ 10,00, sendo impossível que Maycon Douglas as tivesse adquirido por apenas R\$ 500,00, valor que corresponderia a aproximadamente 50% do valor real de aquisição das 93 cápsulas. Além disso, não há qualquer prova no sentido de que o réu trabalhasse como segurança e recebesse R\$ 1.200,00 mensais. Nesse sentido, inclusive, deve ser ressaltado que era impossível que o réu tivesse tal rendimento na medida que permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas de 19 de novembro de 2021 a 24 de março de 2022, data em que foi colocado em liberdade. O réu permaneceu em liberdade por somente 7 dias, tendo sido preso em flagrante no dia 31 de março de 2022. Não havia possibilidade, portanto, de ter recebido R\$ 1200,00 em apenas 6 dias de trabalho.

Consta do processo nº 1502652-43.2021.8.26.0153 que Maycon Douglas foi preso juntamente com Marcos Vinícios Alves e Cleiton Roberto Nunes Cristófarro no dia 19 de novembro de 2021 na residência da Rua Maria Fernandes Amoroso, nº 124, tendo sido condenado à pena de cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Na ocasião foram apreendidas 7 cápsulas com Marcos Vinicius, 12 cápsulas com Cleiton Roberto e, no interior da residência, 120 cápsulas de cocaína. Na ocasião o réu Maycon Douglas relatou aos policiais Farias e Oliveira que estava guardando as 120 cápsulas de cocaína no interior da residência para Marcos Vinícios e, por tal fato, receberia R\$ 300,00. Da sentença condenatória consta que Maycon Douglas confessou que guardava as 120 cápsulas de cocaína em sua residência para terceira pessoa. Tal fato corrobora a versão dos policiais militares Farias e Oliveira no sentido do réu ter sido preso em sua residência anteriormente praticando o tráfico de drogas. João Vitor confirmou ter acompanhado os policiais militares nas buscas que culminaram com a apreensão das 93 cápsulas de cocaína no quarto de Maycon Douglas, bem como ter autorizado o ingresso na residência.

Ainda que não houvesse autorização o crime de tráfico já havia sido consumado pelo fato do réu ter vendido uma cápsula de cocaína para Juliano, que foi apreendida com este.

Não há qualquer prova de que o réu sofresse perseguição em razão de seus antecedentes.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais possui inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foi coerente e harmônico, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (H.C. nº 74.608-0/SP - Rel. Ministro Celso de Mello).

Em resumo, a defesa não comprovou que os policiais militares Farias e Oliveira tem interesse particular na investigação penal, agem facciosamente ou que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. O réu, inclusive, confirmou que não teve qualquer desentendimento com os citados policiais.

Também não há razão para desacreditar o depoimento de policiais. A razão é que, tendo participado diretamente da diligência que culminou com a deflagração de processo contra o réu, mais do que ninguém se encontra preparado para depor sobre os fatos. Demais disso, importaria em verdadeiro contrassenso que o Estado, de um lado, habilitasse o agente a prestar-lhe serviços, mediante, inclusive, ingresso na carreira por um concurso público para, de outro, negar credibilidade a seu depoimento.

Não há nenhum óbice em obter os depoimentos de policiais, não só porque são eles que em inúmeros casos – como de apreensão de drogas, por exemplo – podem atestar com fidedignidade o que realmente aconteceu, como também porque, em muitas situações, pessoas – particulares – que presenciaram o delito se recusam a colaborar, afirmando que nada viram, por receio de represálias ou mesmo para apoiar o próprio criminoso. Não há razão para colocar sob suspeita o relato de um agente público legitimado para o combate ao crime simplesmente em razão de sua condição. Seu testemunho deve ser tomado sem nenhuma espécie de reserva a esse respeito, e deve ser cotejado – como qualquer outro – com outros elementos probatórios que integrem o processo. Se não há indicação de vício no relato apresentado, é plenamente possível sua utilização para fundamentar a sentença condenatória. O simples fato de que a testemunha é policial não pode jamais servir para desacreditá-la.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes – 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ” (HC 393.516/MG, j. 20/06/2017).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Destarte, em tese, o fato de o réu ser viciado, dependente ou usuário à época dos fatos, não impede o reconhecimento de que, naquele momento, guardava substância entorpecente, para fins de comércio ilícito. Assim decide a superior instância há décadas, mesmo ainda sob a égide de vigência da anterior Lei Antidrogas, 6368/76, conforme será abaixo demonstrado, in verbis: A condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei 6368/76. Os mesmos só incidem nas infrações do artigo 16 do citado Diploma Legal, quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. (TJSP 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, RT 643/277). A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJTJSP 101/498).

Ante o exposto, conclui-se pela procedência da ação.

Passo à dosagem da pena.

Crime de tráfico

Na primeira fase, a pena base é fixada no mínimo legal, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu se dedica a atividades criminosas.

Segundo posicionamento pacífico do STJ: A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. STJ. 5ª Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016.

Não há dúvida de que o réu se dedica a atividades criminosas. O réu permaneceu

preso pelo crime de tráfico de drogas de 19 de novembro de 2021 a 24 de março de 2022, data em que foi colocado em liberdade. Passados somente 7 dias, foi novamente preso em flagrante no dia 31 de março de 2022. Nas duas oportunidades o réu guardava cápsulas de cocaína em sua residência para fins de tráfico. Na primeira foram apreendidas 139 cápsulas de cocaína e na segunda 94 cápsulas de cocaína. Em relação à prisão ocorrida em 19 de novembro de 2021 o réu confessou em juízo que estava guardando as 120 cápsulas de cocaína para terceira pessoa e, por tal fato, receberia R\$ 300,00 (processo nº 1502652-43.2021.8.26.0153).

O réu não comprovou o exercício de atividade remunerada. No processo nº 1502652-43.2021.8.26.0153 alegou estar desempregado e, nos presentes autos, trabalhar como segurança, o que não restou comprovado. O réu, na realidade, se dedica a atividades criminosas, fato que afasta a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Decido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para MAYCON DOUGLAS DA SILVA ROSSI, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante a quantidade da pena imposta, a potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína e a periculosidade da conduta do réu, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Como bem ressaltou o relator Edison Brandão, na apelação criminal nº 0007608-79.2012: "Cumpra observar que o ilícito do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o regime fechado permitirá ao condenado uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta."

Tratando-se de tráfico de drogas, o regime adequado é o fechado, único cabível na hipótese ainda que não fosse pelo quantum das penas e lembradas a reprovabilidade da conduta e a hediondez do crime (Lei nº 11.464/2007). A fixação de outro regime não atenderia os princípios da necessidade e suficiência. Conforme decidiu o TJSP, o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal (Apelação nº 0070508-98.2012.8.26.0050, rel. Lauro Mens de Mello, j. em 18.12.2014). O crime de tráfico de drogas é de natureza grave, de acentuada reprovabilidade e cujas circunstâncias e consequências impedem a fixação de outro regime, sob o risco de a retribuição estatal ao ilícito tornar-se ineficaz.

Há necessidade da prisão do réu a fim de resguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa e resgatando a estabilidade social diante da gravidade que representa, nos dias atuais, o tráfico de drogas, crime que impulsiona os delitos contra o patrimônio e os praticados com violência contra a pessoa. Torna-se necessária sua prisão como garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal. Preso em flagrante delito e diante da sentença condenatória não há razão para o réu ser colocado em liberdade. Recomende-se no presídio onde se encontra. Ademais, inaplicável a outorga do benefício do apelo em liberdade a quem já se encontra preso preventivamente, por ocasião da sentença condenatória. Aliás, "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado, ex vi da Lei 5941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339). Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida nestes autos.

Decreto a perda em favor da União da importância em dinheiro apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe de 100 UFESP's.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários do convênio DPE/OAB e comunique-se a Justiça Eleitoral

P.R.I.C.

Cravinhos, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA